

1516287-90.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material. Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: "Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516287-90.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516287-90.2022.8.26.0228 - controle 1068/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195668/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26226387 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2195668 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAXSUEL BARBOSA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Vistos.

MAXSUEL BARBOSA SANTOS, qualificado a fl. 21, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, incisos I e II e V, §2º-A, inciso I, e §3º, inciso II, c.c. 14, inc. II; e 158, §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque consta que, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 08h e 30min, na Rua Alan Napier, altura do n.º 64, Jd. Horizonte Azul, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Thiago de Paula Deamo, e violência consistente em disparo de arma de fogo contra os policiais militares Silvio Victorino Sabino e Geovanne Nunes Marques, que apenas não causou a morte destes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, subtraíram para proveito comum, o veículo Hyundai/HR, placas EJY-4G54, uma carga de massas e farináceos, avaliada em de R\$11.429,83 (onze mil quatrocentos

e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), e um aparelho celular, marca Xiaomi, modelo X4 Pro, avaliado em R\$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), pertencentes à vítima Thiago de Paula Deamo.

Consta ainda que, nas mesmas condições acima expostas, logo após os atos acima descritos, MAXSUEL BARBOSA SANTOS, já qualificado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, constrangeram Thiago de Paula Deamo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de sua liberdade, com o fim de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, obrigando-o a fornecer as senhas de seus cartões de crédito, e assim, vindo realizar a compras no valor aproximado de R\$1.1000,00 (mil e cem reais) em prejuízo do ofendido.

Segundo o apurado, o denunciado e dois comparsas não identificados deliberaram e planejaram a prática dos crimes de roubo de carga e extorsão. Na manhã dos fatos, os dois comparsas do indiciado, previamente ajustados, abordaram a vítima em seu veículo Hyundai/HR, placas EJJ-4G54, parado em frente ao local onde realizaria a entrega de uma carga de alimentos.

Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os agentes exigiram que o ofendido permanecesse no veículo, embarcaram no automóvel e o conduziram até uma mata onde, seguindo o plano criminoso, MAXSUEL se juntou aos seus comparsas e à vítima. Em seguida, o denunciado saiu na condução do veículo subtraído, levando consigo a carga roubada. Com a saída do acusado, seus dois comparsas permaneceram com a vítima no cativado, onde, ainda sob grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular e a constrangeram a fornecer as senhas de seus cartões bancários, com os quais realizaram compras no valor aproximado de R\$1.100,00 (um mil e cem reais). Após cerca de trinta minutos, a vítima foi socorrida por Policiais Militares que chegaram ao local, mas não conseguiram deter os dois autores ali presentes, que se evadiram.

Neste ínterim, em circunstâncias não esclarecidas, MAXSUEL descarregou a mercadoria do veículo roubado em local não identificado. Momentos após, o denunciado conduzia aludido automóvel na cidade de Itapeverica da Serra/SP, quando foi interceptado por uma viatura da Polícia Militar, cujos componentes já estavam cientes de que se tratava de automóvel produto de roubo. Desobedecendo a ordem de parada, o acusado iniciou fuga, sendo perseguido pelos agentes policiais, adentrando novamente nos limites territoriais desta Capital. A certa altura, MAXSUEL perdeu o controle da direção e colidiu em um poste de iluminação pública, ocasião em que desembarcou do automóvel e continuou sua fuga a pé, vindo a transpassar por residências e adentrar em um "matagal", sendo seguido de perto pelos Policiais Militares.

Durante a fuga, MAXSUEL sacou um revólver que trazia consigo e efetuou um disparo na direção dos policiais militares Silvio Victorino Sabino e Geovanne Nunes Marques, com o dolo de tirar-lhes a vida e, assim, desvencilhar-se da responsabilização pelos crimes patrimoniais que acabara de cometer. O disparo, contudo, por circunstâncias alheias à vontade do autor, não atingiu os agentes, que, em legítima defesa, revidaram a agressão com quatro disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu o denunciado na coxa esquerda. Mesmo após os disparos, o indiciado continuou sua fuga a pé. Instantes depois, ainda dentro do "matagal", os Policiais Militares lograram êxito em detê-lo, caído ao solo e com o ferimento resultante do disparo dos castrenses.

A arma de fogo em poder do denunciado foi apreendida (fl. 22). Preso em flagrante delito, MAXSUEL foi conduzido até o Distrito Policial, onde foi pessoalmente reconhecido pela vítima como um de seus algozes (fl. 23) e confessou apenas a prática do roubo.

Recebida a denúncia (fls. 52/56), o réu foi citado (fl. 111). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação e a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto à fixação da dosimetria, requer pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista o elevado prejuízo causado à vítima, bem como o agravamento da pena em razão da incidência. No que diz respeito ao roubo, requer o aumento de pena em função das causas de aumento por concurso de agentes,

restrição de liberdade e emprego de armas de fogo. Ainda, há de ser considerada a causa de diminuição referente à tentativa, vez que o latrocínio não se consumou. Em relação à extorsão, pede a elevação da pena em decorrência das causas de aumento por concurso de agentes, emprego de armas de fogo e restrição liberdade da vítima. Assim, a soma final das penas dos delitos deverá ser somada, haja vista o concurso material deles, e o regime adequado para cumprimento de pena será o fechado. Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição dos delitos previstos no art. 157, §3º, II, c.c art. 14, II, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e daqueles previstos no art. 158, §§1º e 3º, do CP, por força do art. 29, §2º, primeira parte, do CP. Subsidiariamente, no que tange à imputação do parágrafo 3º do art. 157, requer a desclassificação da conduta para a resistência com fixação de patamar mínimo. Considerando somente a conduta de roubo na forma qualificada, pugna-se pela fixação da pena-base no mínimo legal, compensação entre reincidência e confissão, exasperação da pena por apenas uma causa de aumento, regime inicial diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, interrogado em juízo, confessou o réu parcialmente os fatos imputados na denúncia, negando haver efetuado disparos com a arma de fogo que portava, desconhecendo haver a vítima sido obrigada a ceder seus cartões e respectivas senhas bancárias para realização de pix. Era o motorista do veículo (fls. 22 e 85/88).

Igualmente ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, com absoluta certeza e convicção, apontou a vítima o réu, como um dos assaltantes que a abordaram, esclarecendo que o réu chegou para levar o carro com que fazia as entregas, permanecendo refém com os outros dois assaltantes/sequestradores, por 30 a 40 minutos, sendo obrigado a ceder/entregar seus cartões com as respectivas senhas, suportando um prejuízo da ordem de R\$1.300,00, além do carro batido e a perda em definitivo de seu celular, com um prejuízo total de R\$8.000,00.

A em tudo ratificar o firme, valioso, isento e convincente depoimento da vítima, encontram-se os depoimentos dos policiais militares, diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante, apenas cumprindo afastar a acusação de tentativa de latrocínio. Isto pois, consoante a fala do policial Geovanne, o único tiro disparado pelo réu, foi para cima, para o alto, e não na direção dos policiais, afinal não recuperada a carga.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora, absolutamente isenta e fiel ao que efetivamente aconteceu.

Por sua vez, inviável a pretensa desclassificação para a figura do artigo 157 do CP. Tal como acima consignado, a hipótese dos autos contempla exatamente a figura típica do chamado seqüestro relâmpago, criado pela Lei 11.293/2009 e inserido no artigo 158, §§ 1º e 3º, do CP.

Também que pese o r. entendimento, sob pena de verdadeiro bis in idem, entendo deve ser afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material.

Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: "Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, V, do CP) ou extorsão na sua forma tentada, delito formal que inadmite o conatus mas sim o crime previsto no art. 158 do CP, na forma consumada, o acusado que, mediante violência e grave ameaça, constrange duas moças a lhe acompanhar até um matagal, para delas exigir algo de valor, retendo a menor e autorizando a maior a apanhar um aparelho de som de sua casa, buscando esta auxílio da Polícia, que prendeu o agente em flagrante" (RT 769/674).

A materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no BO de fls. 1/6, laudo pericial de fls. 85/88 e demais peças que muito bem instruíram o inquérito policial, a muito bem embasar a r. denúncia (fls. 1/48).

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva e não prosperando a tese defensiva em quaisquer de seus outros aspectos, de rigor a condenação do denunciado pelo

crime de extorsão qualificada mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 138/140, para condenar o réu MAXSUEL BARBOSA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal; absolvendo-o, todavia, de também incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, §2º-A, inciso I e §3º, inciso II, c/c o artigo 14, II, do CP, na forma do artigo 69, do CP, com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP.

Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes e reincidência (fls. 29/31), personalidade, conduta social altamente reprovável, circunstâncias e gravíssimas conseqüências do crime em questão, com desnecessária grave ameaça e violência verbal/moral imposta à vítima, também considerada numa segunda fase a reincidência, compensando-a com a parcial confissão, fixo-lhe a pena base em sete (7) anos de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar por ausentes outras circunstâncias modificadoras da pena.

A teor do disposto no artigo 33, §§1º e 2º, a, e §3º, do CP, considerando cuidar-se de um crime de extorsão mediante sequestro com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, além de reincidente, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial da pena imposta.

Preso tendo respondido até então, a esta altura condenado, sem qualquer mudança nos pressupostos que ensejaram a prisão preventiva, não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade. Assim, garantida a ordem pública. Recomende-se o na prisão onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA